

1500193-97.2022.8.26.0606

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... O roubador usava capacete quando do roubo, mas não usava máscara. Consegue reconhecer o roubador pelos olhos, pois se olharam diretamente. Em juízo, reconheceu o Réu como autor do roubo.

A vítima do terceiro roubo, Shayanny Alves de Oliveira, afirmou que estava a caminho do trabalho, quando um homem de moto a abordou e anunciou o assalto, mandando que entregasse o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500193-97.2022.8.26.0606 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500193-97.2022.8.26.0606

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2021105/2022 - DEL.POL.SUZANO, 16657030 - DEL.POL.SUZANO, 3966/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2021105 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ismael Felix Dias dos Santos

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de ISMAEL FÉLIX DIAS DOS SANTOS (nascido em 20/01/1982), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 157, § 2º-A, I, CP, por 12 (doze) vezes, na forma do art. 69, CP.

Consta da denúncia que, em 30/07/2021, por volta das 09h30, na Rua General Osório, altura do nº 95, Município e Comarca de Poá, o Réu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído para si um celular e uma aliança pertencentes a Gislaine Nazaré Silva Moraes Sebastião.

Consta que, em 22/09/2021, por volta das 08h00, na Rua Campos do Jordão, altura do nº 137, Jardim Ivonete, Município e Comarca de Poá, o Réu, mediante grave ameaça,

exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído para si um celular pertencente a Danila Leandra da Silva.

Consta que, em 06/10/2021, por volta das 06h55, na Rua Alto Brilhante, altura do nº 309, Jardim Santa Luiza, Município e Comarca de Poá, o Réu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído para si um celular pertencente a Shayanny Alves de Oliveira.

Consta que, em 08/10/2021, por volta das 07h30, na Rua Primeiro Sargento João Leite de Godó, altura do nº 277, Jardim Itamarati, Município e Comarca de Poá, o Réu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído para si um celular, uma aliança e R\$ 180,00 em espécie, pertencentes a Shirlei Cristina de Albuquerque.

Consta que, em 20/10/2021, por volta das 08h00, na Rua Ribeirão Pires, altura do nº 350, Cidade Edson, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído para si um celular, uma carteira de identidade e R\$ 550,00 em espécie pertencentes a Ana Caroline de Oliveira Roeder.

Consta que, em 24/11/2021, por volta das 07h20, na Rua Alberto Pezzuol, altura do nº 200, Jardim Carlos Cooper, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído para si um celular e uma aliança pertencentes a Andréa Camilo Soares.

Consta que, em 17/01/2022, por volta das 07h30, na Rua Francisco Antônio Zeller, altura do nº 20, Jardim Juliana, Município e Comarca de Ferraz de Vasconcelos, o Réu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído para si um celular pertencente a Giovanna Otuka Rossi Caetano e um celular e uma aliança pertencentes a Brenda Queren Gonçalves Gomes.

Consta que, em 19/01/2022, por volta das 07h40, na Rua da Ametista, altura do nº 1.000, Jardim Monte Cristo, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído para si um celular, uma aliança e R\$ 20,00 em espécie, pertencentes a Aline Fernanda Xavier de Oliveira.

Consta que, em 19/01/2022, por volta das 08h00, na Rua Diva, altura do nº 540, Calmon Viana, Município e Comarca de Poá, o Réu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído para si uma aliança pertencente a Cícera Oliveira dos Santos.

Consta que, em 27/01/2022, por volta das 08h00, na Rua José Inocêncio da Costa, altura do nº 01, Vila Curuçá, Município e Comarca da Capital, o Réu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído para si uma aliança pertencente a Maria da Conceição Vieira Holanda.

Consta, por fim, que, em 04/02/2022, por volta das 13h00, na Rua General Francisco Glicério, altura do nº 1.762, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído para si um celular e um anel pertencentes a Jocimare Camargo.

Em 25/02/2022, foi recebida a denúncia e convertida a prisão temporária do Réu em prisão preventiva (fls. 242/246).

Em 09/05/2022, o Réu foi sumariamente absolvido do último crime imputado, por estar preso na data dos fatos, sendo claramente inocente, e foi designada audiência de instrução e julgamento, bem como mantida a prisão preventiva (fls. 320/321).

Em 18/07/2022, foi realizada a primeira audiência de instrução e julgamento, não sendo ouvido ninguém, por problemas de acesso ao sistema e-SAJ (fls. 436/437).

Em 29/07/2022, foi realizada a segunda audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de vítimas e testemunhas (fls. 449/450).

Em 08/08/2022, foi realizada a terceira e última audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de uma das vítimas e o interrogatório do Réu, sendo indeferidas as diligências defensivas e declarada encerrada a instrução.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão acusatória, com a consequente condenação do Réu por 11 crimes de roubo, em concurso material, nos termos da denúncia - excetuada a absolvição sumária pelo último crime narrado na denúncia (fls. 460/471).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do Réu, por falta de prova de autoria. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo e da hediondez do crime, bem como o reconhecimento da continuidade delitiva. No mais, requer sejam consideradas as atenuantes da confissão espontânea e da coação moral irresistível, bem como a fixação da pena no mínimo legal e a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 476/500).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente em parte.

A materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelos boletins de ocorrência (fls. 14/15, 51/55, 118/119, 121/122, 126/127, 130/131, 135/136, 141/142, 147/148, 153/154, 159/160, 165/166, 176/177, 185/186 e 210/213), pelos relatórios de investigação (fls. 16, 56, 214/222 e 223/224), pelos autos de reconhecimento de pessoa (fls. 18, 123, 125, 134, 138, 145, 150, 156, 162, 169, 171, 178, 190), pelos autos de reconhecimento de objetos (fls. 133, 139, 146, 151, 157, 163, 168, 172, 179, 188), pelas fotografias de alguns dos roubos (fls. 38/49), pelo auto de exibição e apreensão de parte dos bens subtraídos e de objetos usados na prática delitiva (fls. 198/199), pelo laudo pericial do simulacro de arma de fogo apreendido (fls. 399/401) e pela prova colhida em audiência.

A vítima do primeiro roubo, Gislaine Nazaré Silva Moraes Sebastião, declarou que estava a caminho do trabalho, quando um homem em motocicleta a abordou, fazendo menção de estar armado, e subtraiu para ele seu celular e sua aliança. Não havia ninguém na rua, o que a assustou. Foi até o trabalho. Não viu se o roubo estava armado. O roubo usava capacete, mas era possível ver bem os olhos dele. Não se lembra da cor do capacete e da roupa que ele vestia, mas, no dia, descreveu tudo isso no boletim de ocorrência. Conversou com vizinhos, que disseram que foram roubados pela mesma pessoa. Fez reconhecimento pessoal em delegacia, sendo exibidas quatro pessoas, semelhantes entre elas, e reconhecendo o Réu com certeza. Em juízo, reconheceu o Réu como autor do roubo.

A vítima do segundo roubo, Danila Leandra da Silva, disse que vinha da escola do filho, onde o havia deixado, quando encontrou o roubo, que estava parado. Quando passou perto dele, o roubo pediu o celular, mas não entendeu bem. Continuou andando, quando o roubo puxou o celular da sua mão, mostrou a arma de fogo e perguntou se "ela estava de brincadeira". O roubo também subtraiu para ele a aliança de uma outra menina, que estava com a depoente. O roubo estava com uma motocicleta, que aparentava ser cor prata, mas não tem certeza. Depois do roubo, um dos policiais veio até sua casa e lhe mostrou uma fotografia e um vídeo do Réu, perguntando se era ele, tendo a vítima o reconhecido. Foi realizado reconhecimento pessoal em delegacia, quando foram mostradas quatro ou cinco pessoas, diferentes entre elas, entre elas dois homens negros, reconhecendo o Réu com absoluta certeza. Nenhum bem subtraído foi recuperado. Em delegacia, reconheceu o capacete, a jaqueta e a bolsa usadas pelo roubo quando do crime, pessoalmente, em delegacia. Tem um vídeo do momento do roubo, que não foi levado à Autoridade Policial, pois registrou o boletim de ocorrência pela internet e os policiais não pediram esse vídeo em delegacia. O roubo usava capacete quando do roubo, mas não usava máscara. Consegue reconhecer o roubo pelos olhos, pois se olharam diretamente. Em juízo, reconheceu o Réu como autor do roubo.

A vítima do terceiro roubo, Shayanny Alves de Oliveira, afirmou que estava a caminho do trabalho, quando um homem de moto a abordou e anunciou o assalto, mandando que entregasse o celular. O roubo estava armado. Ele usava capacete, mas era possível ver os olhos. O roubo era alto, negro e de porte mediano. Em delegacia, foi realizado reconhecimento pessoal, sendo mostradas quatro pessoas, dois parecidos com o roubo, tendo reconhecido o Réu com certeza. Seu celular foi recuperado e restituído. Em juízo, reconheceu o Réu como o autor do roubo.

A vítima do quarto roubo, Shirlei Cristina de Albuquerque, relatou que estava a caminho do trabalho, quando foi abordada por um homem de moto, que exigiu a entrega

da aliança e do celular, mostrando uma arma de fogo que estava em sua cintura. Teve dificuldade de abrir sua bolsa, tendo o roubador ficado nervoso. O dinheiro estava na capinha do celular. O roubador vestia roupa preta e conseguiu ver bem os olhos dele. O roubador tem pele negra, porte físico mediano e conseguiu reconhecer, em delegacia, a mochila, a jaqueta, a motocicleta e a arma de fogo usadas no roubo. Também em delegacia, foi capaz de reconhecer o Réu, com certeza. Ele foi exibido com outras pessoas, que não eram parecidas com ele. Na realidade, a primeira pessoa que viu foi o Réu e logo o reconheceu, não prestando atenção nas outras pessoas. Depois do roubo, buscou imagens de câmeras de segurança das proximidades do local do roubo e conseguiu a gravação. Compartilhou esse vídeo no Facebook e muitas pessoas diziam que eram roubadas pela mesma pessoa. Soube de uma filmagem de outro roubo, em Ferraz de Vasconcelos, cometido pela mesma pessoa, em que foi possível ver a placa da motocicleta, tendo também compartilhado essa filmagem no Facebook e entrado em contato com a Autoridade Policial. Em juízo, reconheceu o Réu como o autor do roubo.

A vítima do quinto roubo, Ana Caroline de Oliveira Roeder, disse que estava a caminho do trabalho, quando um homem de moto a abordou, anunciando o assalto, ao mostrar uma arma de fogo na cintura. Foram subtraídos seus bens e o roubador se evadiu. O RG e o dinheiro estavam na capinha do celular. O roubador é moreno, tem nariz achatado e olhos castanhos escuros. O roubador usava capacete, mas era possível ver parte do rosto, em especial olhos e nariz. O roubador parecia ser gordinho. Foi chamada à delegacia dias depois. Nenhum bem subtraído foi recuperado. Viu fotografias da jaqueta, da bolsa e do capacete, que eram os mesmos usados no roubo. Fez reconhecimento fotográfico em delegacia, em que foram mostradas três pessoas, sendo duas negras, tendo reconhecido o Réu com certeza. Em juízo, reconheceu o Réu como o autor do roubo.

A vítima do sexto roubo, Andréa Camilo Soares, declarou que voltava da escola onde deixou sua filha, quando um homem em uma motocicleta a abordou, mostrando uma arma de fogo e a ameaçando de morte, tendo subtraído sua aliança e o seu celular, fugindo em seguida. O roubador usava capacete, com a viseira aberta, era negro, com cabelo afro, vestia jaqueta e calça pretas, bem como uma mochila redonda, diferente. Dias depois, foi chamada à delegacia, tendo sido recuperada apenas a capa do seu celular. Viu o capacete, a motocicleta, a mochila e a arma de fogo, tendo reconhecido todos como usados pelo roubador. Também realizou reconhecimento pessoal, sendo exibidas seis pessoas, todos homens, sendo dois negros. Reconheceu o Réu em delegacia com certeza. Em juízo, reconheceu o Réu como o autor do roubo.

Uma das vítimas do sétimo roubo, Brenda Queren Gonçalves Gomes, disse que estava a caminho do trabalho com sua colega, Giovanna, quando um homem em uma motocicleta as abordou, anunciando o assalto. O roubador estava armado. Entregou o seu celular ao roubador e sua amiga ficou parada, o que fez com que o roubador as ameaçasse de morte, dizendo que atiraria. Tentou acalmar sua amiga, pedindo que ela entregasse o celular, tendo ela obedecido. Em seguida, o roubador se evadiu. Os roubadores conseguiram acesso ao seu celular, tendo visto que ele estava na região da Santa Ifigênia, em São Paulo. Foi contratado um empréstimo de R\$ 6.000,00 no banco, tendo recuperado R\$ 4.000,00. O roubador usava um capacete, com a viseira levantada, o que permitiu que visse parte do seu rosto. O roubador era negro. Em delegacia, conseguiu o reconhecer com certeza, porque estava mais próxima dele e teve bastante contato visual com o roubador. Também reconheceu o capacete, a motocicleta, a arma de fogo e a jaqueta usadas pelo roubador, exibidas em delegacia. Nenhum bem subtraído foi recuperado. O reconhecimento pessoal em delegacia foi feito com quatro ou cinco pessoas, não se recordando quantas pessoas eram negras, mas mais de uma, tendo reconhecido o Réu com certeza. Esclareceu que Giovanna viu o roubador, mas, pela reação dela no momento, foi a depoente quem pegou o celular de Giovanna e o entregou ao roubador. Em juízo, reconheceu o Réu como o roubador.

A outra vítima do sétimo roubo, Giovanna Otuka Rossi Caetano, relatou que estava a caminho do trabalho, com sua colega, Brenda, quando passou um homem em uma moto, bem devagar, tendo parado, fazendo menção de que estacionaria. Ao passarem ao lado do homem, ele mostrou a arma de fogo e anunciou o assalto. Não prestou muita atenção nesse momento, razão pela qual deu mais alguns passos. Quando olhou para

trás, viu o homem armado, mandando que elas entregassem os celulares. Sua reação foi ficar parada e pedir para não subtrair o celular. O roubador mandou que entregasse, ou atiraria. Ficou com medo do roubador, tendo Brenda pegado seu celular e entregado ao roubador. O roubador usava um capacete, que acredita ser branco e azul. O roubador era negro, forte, um pouco mais alto, vestindo jaqueta preta, calça preta e arma de fogo preta. A motocicleta tinha uma caixa armazenadora. Em delegacia, reconheceu a arma de fogo e a motocicleta usados pelo roubador. Nenhum bem subtraído foi recuperado. Foi realizado reconhecimento pessoal, sendo mostrados quatro homens, não se recordando quantos eram negros, mas era mais de um. Reconheceu o Réu, com certeza, em delegacia. Lembra-se bem dos olhos do roubador. Também foi possível ver bem o corpo dos homens exibidos, o que permitiu que identificasse o Réu. Ninguém estava algemado. Fez o reconhecimento pessoal em delegacia sozinha. Em juízo, reconheceu o Réu como o autor do roubo. A vítima do oitavo roubo, Aline Fernanda Xavier de Oliveira, afirmou que estava a caminho da academia de ginástica, quando um homem a cercou, razão pela qual foi para a Rua da Ametista, que é mais movimentada. Porém, o homem a seguiu e abordou atrás de um carrinho de cachorro quente. O homem apontou a arma de fogo para ela, que era de brinquedo, e mandou que entregasse a aliança. Entregou a aliança, mesmo pedindo para que ele não levasse nada. Na sequência, o roubador mandou que entregasse o celular, tendo pedido para não subtrair, quando foi ameaçada de morte e acabou entregando o bem. Depois, o roubador se evadiu de motocicleta, calmamente. No primeiro momento, conseguiu ver o rosto do roubador, pois ele estava colocando o capacete. O roubador tinha olhos claros, rosto redondo, baixa estatura, cabelo crespo, pele escura e lábios carnudos. Depois, esclareceu que os olhos eram castanhos escuros. Em delegacia, reconheceu um dos capacetes mostrados, cor preto, azul e branco, além da blusa, da motocicleta e do simulacro de arma de fogo. Nenhum bem seu foi recuperado. Realizou reconhecimento pessoal em delegacia, sendo mostrados cinco homens, um deles muito parecido com o Réu. Havia dois homens negros. Teve certeza do reconhecimento do Réu, feito em delegacia. Após esse roubo, piorou da depressão, não conseguindo mais sair para a rua, tendo muito medo de motocicletas. Em juízo, reconheceu imediatamente e sem qualquer dúvida o Réu como o roubador.

A vítima do nono roubo, Cícera Oliveira dos Santos, relatou que voltava da padaria, quando uma motocicleta passou por ela e parou cerca de vinte metros à frente. O motoqueiro olhou para trás, tendo percebido que a placa estava tampada, o que causou a suspeita do roubo. Deu mais alguns passos, quando o roubador a abordou, mostrando uma arma da cintura, e exigindo a entrega de sua aliança. Sua aliança estava presa no dedo, por anos de uso. Quando o roubador fez menção de levantar da motocicleta, puxou a aliança com força, vindo inclusive a se machucar, entregando o objeto ao roubador, que se evadiu. O roubador usava um capacete preto. Em delegacia, reconheceu o capacete, a motocicleta e a arma de fogo. Sua aliança não foi recuperada. Realizou reconhecimento pessoal em delegacia, sendo mostradas quatro pessoas, entre elas algumas negras, tendo reconhecido o Réu com certeza assim que o viu, não prestando muita atenção nas outras pessoas mostradas. Usa óculos apenas para perto. No momento do roubo, não usava óculos. O roubador ficou a menos de um metro de distância dela. Em juízo, reconheceu o Réu como o autor do roubo.

A vítima do décimo roubo, Maria da Conceição Vieira Holanda, disse que estava voltando da padaria, quando um homem de motocicleta a abordou e exigiu a entrega de sua aliança. O roubador estava armado e mostrou a arma. Ele usava capacete, mas era possível ver parte do rosto, na região dos olhos. Por estar muito nervosa, não olhou muito para o roubador. Não se lembra de nenhuma característica do roubador, em razão do nervosismo. Porém, viu o rosto do roubador e sabe que é um homem negro. Em delegacia, reconheceu a motocicleta, o capacete, a arma de fogo e a jaqueta do roubador. Realizou reconhecimento pessoal em delegacia, sendo mostradas três pessoas, sendo que se lembra de apenas um homem negro, tendo reconhecido o Réu com certeza. Nenhum bem subtraído foi recuperado. Em juízo, reconheceu o Réu como o roubador.

O policial civil Valdir Joaquim da Silva disse que, na época, houve grande

repercussão a respeito de roubos praticados dessa forma. Não sabe nada a respeito da investigação, pois apenas cumpriu os mandados de prisão e busca e apreensão. Algumas vítimas compareceram à delegacia e realizaram reconhecimento pessoal do Réu. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos capacetes, relógios, celulares, alianças, roupas e a motocicleta. Na residência, moravam o Réu e a esposa, não se lembra se havia crianças ou outros moradores. Não sabiam qual era o quarto do Réu, tendo encontrado as coisas em diversos cômodos da residência. Foi apreendido um simulacro de arma de fogo. Não conversou com o Réu. O reconhecimento em delegacia foi pessoal, sendo mostradas de três a quatro pessoas. Não acompanhou o reconhecimento de objetos pelas vítimas.

O policial civil Jair Fernandes dos Santos Filho prestou depoimento no mesmo sentido. Acrescentou, porém, que o Réu presenteou a filha ou a enteada com um dos celulares subtraídos; que conversou com o Réu, que, a princípio, negou a prática dos crimes; e que acompanhou o reconhecimento de objetos pelas vítimas, estando todos esses em uma sala, entrando uma vítima por vez para os ver.

O policial civil Juraci de Brito Santos narrou que havia diversas denúncias sobre um roubador, que usava uma motocicleta XRE, cor preta. A vítima Ana Caroline trouxe uma filmagem bastante nítida dos fatos, em que foi possível ver o emplacamento da motocicleta. Em pesquisa, descobriram que o Réu era o proprietário da motocicleta, sendo ele prontamente reconhecido por essa vítima, por meio de fotografia. Em pesquisa, encontrou um BO do 41º DP da Capital, também por roubo, com o mesmo modus operandi. Então, a Autoridade Policial representou pela prisão temporária do Réu e pela busca e apreensão na residência dele. Não participou do cumprimento desses mandados, mas sabe que foram localizadas a motocicleta, o capacete, a jaqueta e o simulacro de arma de fogo usado nos roubos. Além disso, um celular subtraído de uma das vítimas foi recuperado e restituído. Estava na delegacia na data em que ele foi levado. Não acompanhou o interrogatório, tampouco conversou com o Réu. Acompanhou os reconhecimentos pessoais, realizados em sala própria, sendo o Réu exibido com outras duas pessoas, sendo um homem negro e um homem branco, sempre essas mesmas pessoas exibidas. Não presenciou os reconhecimentos de objetos pelas vítimas, mas soube que as vítimas reconheceram o capacete e a jaqueta. Reconhece a jaqueta, o capacete e a motocicleta apreendidas como aquelas que o roubador da vítima Ana Caroline vestia.

Em seu interrogatório, o Réu disse ter 40 anos, ser amasiado, ter uma filha de 18 anos, ter completado o ensino médio e trabalhar em obras. Confessou a prática de todos os roubos, com exceção do nono, porém dizendo ter usado um simulacro de arma de fogo, que foi, inclusive, apreendido, e não uma arma de fogo verdadeira. Admitiu ter usado uma motocicleta nos roubos, mas não se lembrou exatamente da dinâmica dos fatos de cada um dos crimes. Não se recorda do nono roubo. O simulacro foi apreendido em sua residência, pela polícia. Praticou esses roubos porque sua esposa havia contratado um empréstimo com um agiota, para abrirem uma adega, e não tinham meios de pagar. Sua esposa pegou R\$ 5.000,00 emprestados, com juros de 30% ao mês. Foi ameaçado por um representante do agiota e, por isso, resolveu cometer os roubos para ter dinheiro para pagar a dívida. Recebeu o prazo de 08 meses para pagar a dívida. Tentou trabalhar honestamente, mas o dinheiro não era suficiente. Comprou o simulacro de arma de fogo e o pintou, para usar esse objeto nos roubos. Estava empolgado com a situação, por isso não pensou no valor dos juros. Não tinham possibilidade de contratar empréstimo com o banco, tampouco bens para venderem. Nenhum parente ou amigo quis lhe emprestar dinheiro. Ficou desesperado com a ameaça de morte. Tem dúvidas a respeito dos crimes que confessou. Lembra-se de ter praticado sete roubos.

A prova constante dos autos, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra que o Réu praticou todos os roubos narrados na denúncia, com exceção do último, pelo qual já foi sumariamente absolvido.

As vítimas todas narram a prática dos roubos com riqueza de detalhes, havendo, inclusive, filmagens de alguns deles, o que demonstra, sem sombra de dúvida, a materialidade delitiva.

A autoria de todos esses roubos pelo Réu também é certa.

Todas as vítimas reconheceram o Réu em juízo. Elas relatam que foi realizado

reconhecimento pessoal em delegacia, que seguiu exatamente os termos da lei, sendo o Réu mostrado com outras pessoas, sendo pelo menos uma dessas pessoas parecida com ele. Em que pese divergências entre as vítimas sobre a quantidade de suspeitos exibidos no reconhecimento e de homens negros, fato é que todas elas foram muito firmes em dizer que reconheceram, com absoluta certeza, o Réu em delegacia, apontando o olhar como o ponto mais marcante do reconhecimento. Algumas vítimas também explicam que, ao reconhecerem de imediato o Réu, não prestaram muita atenção nas outras pessoas colocadas no reconhecimento, o que inclusive justifica as divergências nos depoimentos sobre quantidade e características dos demais suspeitos.

Não bastasse, as vítimas também reconheceram diversos objetos apreendidos na residência do Réu como aqueles usados na prática dos delitos – motocicleta, capacete, mochila, jaqueta e simulacro de arma de fogo –, tendo, também, alguns bens subtraídos sido recuperados, após a busca domiciliar, o que reforça ainda mais a prova da autoria delitiva.

O Réu, em seu interrogatório judicial, confessou todos os roubos a ele imputados, com exceção do nono. Porém, ao final, disse que não tem certeza se foi ele quem cometeu cada um desses crimes, o que torna mais frágil a confissão judicial.

Todavia, mesmo frágil, a confissão do Réu, aliada aos reconhecimentos judiciais e policiais pelas vítimas, ao reconhecimento de diversos objetos apreendidos na residência do Réu e à palavra dos policiais que cumpriram os mandados de busca e apreensão e prisão temporária e fizeram as investigações, demonstram a autoria delitiva de todos os roubos pelo Réu.

Os fatos ainda são antijurídicos, posto que verberados pela lei penal, e não foi alegada, nem restou provada, nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas previstas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados.

As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Anoto, porém, que a atenuante da coação moral irresistível (art. 65, III, 'c', CP) alegada pela Defesa não foi demonstrada. O Réu e sua esposa contrataram empréstimo com agiota, a juros exorbitantes, porque quiseram, não podendo a suposta ameaça de morte desse agiota ser entendida como coação para que cometesse crimes, mas sim para que pagasse a dívida, não sendo o cometimento de roubos decorrência lógica da necessidade de quitação de um empréstimo.

Não há causa de diminuição de pena e a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP) deve ser afastada em relação a todos os crimes. Isso porque foi apreendido um simulacro de arma de fogo, reconhecido pelas vítimas como o objeto usado na prática dos crimes. O Réu também nega o uso de arma de fogo nos roubos que cometeu. Tudo indica que o Réu usou o mesmo objeto em todos os delitos, sendo certo que o objeto efetivamente apreendido e reconhecido pelas vítimas é um simulacro de arma de fogo, o que torna extremamente duvidosa a imputação de que os crimes teriam sido cometidos com emprego de arma de fogo, a afastar a incidência da causa de aumento de pena.

Passo à dosimetria da pena.

Primeiro roubo – vítima Gislaíne

No que se refere à pena base, o Réu não ostenta bons ou maus antecedentes, pois tem uma condenação anterior que será considerada na segunda fase da dosimetria (fls. 392/396). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência específica (arts. 61, I, 63 e 64, CP), tendo o Réu sido condenado, por sentença transitada em julgado, justamente por roubo (processo nº 1502965-57.2019.8.26.0050 – fls. 392/396). Presente, também, a

atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP). Por isso, na forma do art. 67, CP, compensam-se a agravante com a atenuante, razão pela qual mantenho a pena base como pena provisória. Ausente causa de aumento ou diminuição, fica a pena provisória mantida como pena definitiva.

Segundo roubo - vítima Danila

No que se refere à pena base, a culpabilidade é mais grave que o normal, tendo o roubo sido praticado com emprego de simulacro de arma de fogo; o Réu não ostenta bons ou maus antecedentes, pois tem uma condenação anterior que será considerada na segunda fase da dosimetria (fls. 392/396). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, havendo uma circunstância judicial desfavorável e as demais neutras, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência específica (arts. 61, I, 63 e 64, CP), tendo o Réu sido condenado, por sentença transitada em julgado, justamente por roubo (processo nº 1502965-57.2019.8.26.0050 - fls. 392/396). Presente, também, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP). Por isso, na forma do art. 67, CP, compensam-se a agravante com a atenuante, razão pela qual mantenho a pena base como pena provisória.

Ausente causa de aumento ou diminuição, fica a pena provisória mantida como pena definitiva.

Terceiro roubo - vítima Shayanny

No que se refere à pena base, a culpabilidade é mais grave que o normal, tendo o roubo sido praticado com emprego de simulacro de arma de fogo; o Réu não ostenta bons ou maus antecedentes, pois tem uma condenação anterior que será considerada na segunda fase da dosimetria (fls. 392/396). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, havendo uma circunstância judicial desfavorável e as demais neutras, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência específica (arts. 61, I, 63 e 64, CP), tendo o Réu sido condenado, por sentença transitada em julgado, justamente por roubo (processo nº 1502965-57.2019.8.26.0050 - fls. 392/396). Presente, também, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP). Por isso, na forma do art. 67, CP, compensam-se a agravante com a atenuante, razão pela qual mantenho a pena base como pena provisória.

Ausente causa de aumento ou diminuição, fica a pena provisória mantida como pena definitiva.

Quarto roubo - vítima Shirlei

No que se refere à pena base, a culpabilidade é mais grave que o normal, tendo o roubo sido praticado com emprego de simulacro de arma de fogo; o Réu não ostenta bons ou maus antecedentes, pois tem uma condenação anterior que será considerada na segunda fase da dosimetria (fls. 392/396). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, havendo uma circunstância judicial desfavorável e as demais neutras, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência específica (arts. 61, I, 63 e 64, CP), tendo o Réu sido condenado, por sentença transitada em julgado, justamente por roubo (processo nº 1502965-57.2019.8.26.0050 - fls. 392/396). Presente, também, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP). Por isso, na forma do art. 67, CP, compensam-se a agravante com a atenuante, razão pela qual mantenho a

pena base como pena provisória.

Ausente causa de aumento ou diminuição, fica a pena provisória mantida como pena definitiva.

Quinto roubo - vítima Ana Caroline

No que se refere à pena base, a culpabilidade é mais grave que o normal, tendo o roubo sido praticado com emprego de simulacro de arma de fogo; o Réu não ostenta bons ou maus antecedentes, pois tem uma condenação anterior que será considerada na segunda fase da dosimetria (fls. 392/396). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, havendo uma circunstância judicial desfavorável e as demais neutras, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência específica (arts. 61, I, 63 e 64, CP), tendo o Réu sido condenado, por sentença transitada em julgado, justamente por roubo (processo nº 1502965-57.2019.8.26.0050 - fls. 392/396). Presente, também, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP). Por isso, na forma do art. 67, CP, compensam-se a agravante com a atenuante, razão pela qual mantenho a pena base como pena provisória.

Ausente causa de aumento ou diminuição, fica a pena provisória mantida como pena definitiva.

Sexto roubo - vítima Andréa

No que se refere à pena base, a culpabilidade é mais grave que o normal, tendo o roubo sido praticado com emprego de simulacro de arma de fogo; o Réu não ostenta bons ou maus antecedentes, pois tem uma condenação anterior que será considerada na segunda fase da dosimetria (fls. 392/396). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, havendo uma circunstância judicial desfavorável e as demais neutras, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência específica (arts. 61, I, 63 e 64, CP), tendo o Réu sido condenado, por sentença transitada em julgado, justamente por roubo (processo nº 1502965-57.2019.8.26.0050 - fls. 392/396). Presente, também, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP). Por isso, na forma do art. 67, CP, compensam-se a agravante com a atenuante, razão pela qual mantenho a pena base como pena provisória.

Ausente causa de aumento ou diminuição, fica a pena provisória mantida como pena definitiva.

Sétimo roubo - vítimas Brenda e Giovanna

Neste caso, o Réu subtraiu para si coisas alheias móveis de duas pessoas, o que faz com que, com uma única conduta, tenha praticado dois crimes, em concurso formal, na forma do art. 70, CP. Sendo ambos iguais, a dosimetria da pena será realizada em relação a ambos, conjuntamente.

No que se refere à pena base, a culpabilidade é mais grave que o normal, tendo o roubo sido praticado com emprego de simulacro de arma de fogo; o Réu não ostenta bons ou maus antecedentes, pois tem uma condenação anterior que será considerada na segunda fase da dosimetria (fls. 392/396). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, havendo uma circunstância judicial desfavorável e as demais neutras, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência específica (arts. 61, I, 63 e 64, CP), tendo o Réu sido condenado, por sentença transitada em julgado, justamente por roubo (processo nº 1502965-57.2019.8.26.0050 - fls. 392/396). Presente, também, a

atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP). Por isso, na forma do art. 67, CP, compensam-se a agravante com a atenuante, razão pela qual mantenho a pena base como pena provisória.

Ausente causa de aumento ou diminuição, fica a pena provisória mantida como pena definitiva.

Em razão do concurso formal de crimes, tendo sido praticados dois delitos e sendo as penas privativas de liberdade iguais, exaspero uma delas em 1/6 e somo as penas de multa (art. 72, CP), fixando a pena global em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Oitavo roubo - vítima Aline

No que se refere à pena base, a culpabilidade é mais grave que o normal, tendo o roubo sido praticado com emprego de simulacro de arma de fogo; o Réu não ostenta bons ou maus antecedentes, pois tem uma condenação anterior que será considerada na segunda fase da dosimetria (fls. 392/396). As consequências do crime também são mais graves, tendo a vítima regredido no tratamento da depressão e tendo muito medo de sair de casa. As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e as demais neutras, fixo a pena base em 1/5 acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência específica (arts. 61, I, 63 e 64, CP), tendo o Réu sido condenado, por sentença transitada em julgado, justamente por roubo (processo nº 1502965-57.2019.8.26.0050 - fls. 392/396). Presente, também, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP). Por isso, na forma do art. 67, CP, compensam-se a agravante com a atenuante, razão pela qual mantenho a pena base como pena provisória.

Ausente causa de aumento ou diminuição, fica a pena provisória mantida como pena definitiva.

Nono roubo - vítima Cícera

No que se refere à pena base, a culpabilidade é mais grave que o normal, tendo o roubo sido praticado com emprego de simulacro de arma de fogo; o Réu não ostenta bons ou maus antecedentes, pois tem uma condenação anterior que será considerada na segunda fase da dosimetria (fls. 392/396). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, havendo uma circunstância judicial desfavorável e as demais neutras, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência específica (arts. 61, I, 63 e 64, CP), tendo o Réu sido condenado, por sentença transitada em julgado, justamente por roubo (processo nº 1502965-57.2019.8.26.0050 - fls. 392/396). Por isso, exaspero a pena base em 1/5, fixando a pena provisória em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ausente causa de aumento ou diminuição, fica a pena provisória mantida como pena definitiva.

Décimo roubo - vítima Maria da Conceição

No que se refere à pena base, a culpabilidade é mais grave que o normal, tendo o roubo sido praticado com emprego de simulacro de arma de fogo; o Réu não ostenta bons ou maus antecedentes, pois tem uma condenação anterior que será considerada na segunda fase da dosimetria (fls. 392/396). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, havendo uma circunstância judicial desfavorável e as demais neutras, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência específica (arts. 61, I, 63 e 64, CP), tendo o

Réu sido condenado, por sentença transitada em julgado, justamente por roubo (processo nº 1502965-57.2019.8.26.0050 - fls. 392/396). Presente, também, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP). Por isso, na forma do art. 67, CP, compensam-se a agravante com a atenuante, razão pela qual mantenho a pena base como pena provisória. Ausente causa de aumento ou diminuição, fica a pena provisória mantida como pena definitiva.

Concurso de crimes

Tendo o Réu, por meio de mais de uma conduta, cometido diversos crimes de igual espécie, em intervalo de tempo relativamente curto, sempre na mesma região, com o mesmo modus operandi (uso de motocicleta, de simulacro de arma de fogo, vítimas mulheres, pela manhã e subtração de celulares e/ou alianças), de rigor o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71, CP.

A pena privativa de liberdade mais grave é a do nono roubo. Tendo o Réu cometido dez diferentes crimes, conforme acima exposto, exaspero essa pena privativa de liberdade em 2/3 e somo as penas de multa (art. 72, CP), restando a pena final em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 123 (cento e vinte e três) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento de pena

Considerando a pena privativa de liberdade fixada, a reincidência, as circunstâncias judiciais e a detração pelo tempo de prisão cautelar já cumprido (art. 387, § 2º, CPP), em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime fechado.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e Sursis Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicada (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Valor unitário do dia-multa

Ausente prova da condição financeira do Réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória, para condenar o Réu ISMAEL FÉLIX DIAS DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 157, caput, CP, por dez vezes, sendo uma delas por dois crimes, na forma do art. 70, CP, tudo na forma do art. 71, CP, às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 123 (cento e vinte e três) dias-multa, pelo mínimo legal.

Considerando a pena em concreto fixada e que as condições de fato não se alteraram, não concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade.

Deixa-se, ainda, de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir contraditório específico a respeito (art. 387, IV, CPP).

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA